

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nemocnice Kadaň s.r.o.
Golovinova 1559, 43201 Kadaň
ID datové schránky: z28pu9r

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací.

Jako novinář [REDAKCE] žádám o zaslání kompletního (a v nezbytné míře anonymizovaného) znění auditu ohledně nemocnice Kadaň provedeného na podzim 2025 společností Deloitte.

Na audit byly použity finance z veřejných rozpočtů, navíc předmětem auditu je hospodaření s veřejnými rozpočty. Z tohoto důvodu existuje silný veřejný zájem na zveřejnění auditu jakožto klíčového dokumentu, z kterého plyne, jak bylo nakládáno s veřejnými prostředky.

Tento veřejný zájem tedy opravňuje novináře, jehož úkolem je kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, o audit žádat.

Vzhledem k anonymizaci neohrožuje zveřejnění auditu osobností práva, ani není v kolizi s předpisy na ochranu osobnosti.

Audit je zároveň standardní dokument běžně formalizovaný napříč Českou republikou. Povinné subjekty taktový dokument zveřejňují na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nelze ani argumentovat tím, že by dokument podléhal zákonu o advokacii. Dokument není důvěrnou komunikací mezi klientem a jeho právním zástupcem. Opět se jedná o standardizovaný a běžný dokument, který má standardními metodami zjistit, jak je nakládáno v prostředky, v tomto případě s veřejnými prostředky, vzhledem k tomu, že vlastníkem nemocnice je Město Kadaň.

Jestliže by povinný subjekt argumentoval, že zveřejněný auditu není možné s ohledem na probíhající soudní jednání, pak může být taková argumentace hodnocena jako účelová. Zákon č. 106/1999 Sb. by v takovém případě ztrácel smysl a základní hodnota demokratického státu – tedy možnost přezkoumávat veřejné hospodaření – by byla vážně ohrožena. Jakýkoli subjekt by totiž mohl odmítnout zveřejnění požadovaných informací s argumentem, že z tohoto dokumentu může vyvodit právní kroky a tím pádem odmítá jeho zveřejnění. Přitom v tomto konkrétním případě byl audit vypracovaný dávno před zahájením soudního jednání, resp. podání žaloby.

Je nutné také zmínit, že taková argumentace se jeví býti pochybná i vzhledem k vykládání zákona č. 106/1999 Sb. např. státním zastupitelstvím. Pokud je běžné zveřejnit anonymizované znění obžaloby i v průběhu soudního jednání, pak je to určitý precedens nakládání s dokumenty v průběhu soudního jednání. Tedy, že takové dokumenty nejsou chráněny zákonem o advokacii ani žádnými jinými dalšími předpisy.

Z těchto důvodů dokládám žádost o audit jako důvodnou a žádám o jeho zaslání prostřednictvím datové schránky žadatele.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

V Praze, 26. 1. 2026

[REDACTED]

Povinný subjekt:

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559

432 01 Kadaň

Žadatel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V Kadani dne 10. února 2026

Sp. zn.: 1/2026

Věc: Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený [REDACTED]

společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. („**Nemocnice Kadaň**“) byla dne 26. ledna 2025 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („**InfZ**“).

Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

„Zaslání kompletního (a v nezbytné míře anonymizovaného) znění auditu ohledně nemocnice Kadaň provedeného na podzim 2025 společností Deloitte.“

Nemocnice Kadaň Vám k Vaší žádosti jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 InfZ sděluje následující:

I.

ROZHODNUTÍ

Vaší žádosti ze dne 26. ledna 2026 se nevyhovuje a podle § 11 odst. 1 písm. f) InfZ se **Vaše žádost v celém rozsahu ODMÍTÁ.**

II.

ODŮVODNĚNÍ

Nemocnice Kadaň si nechala od společnosti Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář vypracovat komplexní právní prověrku zaměřenou na oblast dodržování péče řádného hospodáře dle platných právních předpisů bývalým jednatelem Nemocnice Kadaň, panem Petrem Hossnerem („**Bývalý jednatel**“). Součástí právní prověrky byla mj. následující právní stanoviska k problematice působení a odměňování Bývalého jednatele:

- právní stanovisko k problematice existence pracovního poměru bývalého jednatele Nemocnice Kadaň,
- právní stanovisko k problematice odměňování bývalého jednatele Nemocnice Kadaň.

S ohledem na skutečnost, že dle závěrů těchto stanovisek nedošlo mezi Nemocnicí Kadaň a Bývalým jednatelem ke vzniku pracovního poměru a ze strany Bývalého jednatele došlo k neoprávněnému vyplacení finančních prostředků, vyzvala Nemocnice Kadaň Bývalého jednatele k vydání těchto prostředků. Vzhledem k tomu, že Bývalý jednatel na výzvu Nemocnice Kadaň požadované částky neuhradil, podala Nemocnice Kadaň na Bývalého jednatele žalobu na vydání bezdůvodného obohacení a náhradu škody u Okresního soudu v Chomutově. Uvedenému přitom předcházelo podání žaloby Bývalým jednatelem proti Nemocnici Kadaň *na určení neplatnosti skončení pracovního poměru in eventum na určení zdánlivosti právního jednání a o určení existence pracovního poměru*. Ani jedno z těchto soudních řízení dosud není skončeno.

Podle § 11 odst. 1 písm. f) InfZ může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud tato informace byla vytvořena nebo získána v přímé souvislosti se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením, a to i před jeho zahájením, a její poskytnutí může ohrozit rovnost účastníků tohoto řízení. S ohledem na výše uvedené představují právní stanoviska, jež byla součástí provedené právní prověrky, informaci, která může ohrozit rovnost účastníků současných či budoucích soudních řízení. Nemocnice Kadaň se proto rozhodla poskytnutí informace žadateli v požadovaném rozsahu odmítnout.

Nemocnice Kadaň pro úplnost uvádí, že k poskytnutí těchto informací byla vyzvána již v listopadu 2025 jiným žadatelem, přičemž v daném případě rovněž rozhodla o odmítnutí žádosti. Úřad pro ochranu osobních údajů v současné době projednává odvolání žadatele proti tomuto rozhodnutí Nemocnice Kadaň.

Nad rámec výše uvedeného Nemocnice Kadaň dodává, že nelze přisvědčit argumentaci žadatele, že odmítnutí poskytnout informace, s odkazem na jejich využití jako podkladu pro soudní řízení, je účelové. Předmětná právní prověrka byla vypracována za účelem zjištění, zda ze strany Bývalého jednatele došlo při výkonu funkce k porušení péče řádného hospodáře, a případně zda byla v této souvislosti způsobena Nemocnici Kadaň škoda nebo zda došlo k bezdůvodnému obohacení na úkor Nemocnice Kadaň. S ohledem na skutečnost, že soudní řízení bylo na základě závěrů uvedených ve stanoviscích ze strany Nemocnice Kadaň skutečně zahájeno, nelze považovat omezení poskytnutí požadovaných informací za účelovou snahu vyhnout se povinností stanoveným InfZ. Právní kroky podniknuté Nemocnicí Kadaň jsou navíc součástí širší procesní strategie ve sporu, který dosud není skončen, a nelze tak vyloučit podání dalších žalob či učinění jiných právních kroků v návaznosti na vývoj aktuálních sporů či další zjištění a jejich právní interpretaci.

Rovněž nelze považovat za přílehu a ani analogii žadatele se zveřejňováním obžaloby státním zastupitelstvím v trestním řízení. Trestní řízení spočívá na odlišných zásadách než aktuálně probíhající řízení občanskoprávní. Obžaloba navíc představuje dokument, který je v řízení vždy povinně doručen druhé straně (obviněnému) a jehož obsah je v řízení veřejně projednáván, obdobně jako žaloba v civilním řízení. Oproti tomu právní stanoviska, či jiné dokumenty plynoucí z právních prověrek, obsahují z povahy

věci právní argumentaci, rešerše, závěry nebo doporučení procesní strategie vztahující se k probíhajícímu či možným budoucím sporům, a jejich obsah není určen veřejnosti. Zveřejnění těchto dokumentů by výrazně oslabilo postavení Nemocnice Kadaň v probíhajícímu či budoucím soudním řízení a Nemocnice Kadaň proto není povinna tyto informace žadatelům poskytnout.

Tento závěr vyplývá i z odborné literatury k ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) InfZ, podle které se výluka z informační povinnosti aplikuje jak na samotné řízení, tak na fázi před zahájením řízení, a dotýká se mj. právních analýz, jejichž zveřejněním by došlo ke znevýhodnění strany řízení, jež si daný rozbor pořídila. Viz např. Tuháček, M., Jelínková, J. § 11. In: Jelínková, J., Tuháček, M. *Zákon o svobodném přístupu k informacím*. Praktický komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer. ISSN 2336-517X.

S ohledem na výše uvedené tedy právní prověrka představuje informaci, která byla vytvořena nebo získána v přímé souvislosti se soudním řízením. Poskytnutí těchto informací by ohrozilo rovnost účastníků tohoto řízení a v souladu s § 11 odst. 1 písm. f) InfZ se tedy jedná o informaci, jejíž sdělení může Nemocnice Kadaň omezit. Nemocnice Kadaň se rozhodla tohoto práva využít a odmítnout poskytnutí informace žadateli v požadovaném rozsahu.

III.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí je možné v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 InfZ podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, kterým je Nemocnice Kadaň.

O odvolání rozhoduje nadřízený správní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Za Nemocnici Kadaň s.r.o.

Mgr. Martin Krušina, MBA, jednatel